



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 248299 - PA (2026/0404985-0)

RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI
EMBARGANTE : JOSE ZILSON RABELO
ADVOGADOS : RODRIGO JOSE MENDES ANTUNES - PR036897
JOSÉ ANTUNES - PA005288A
LUCAS BRANDÃO PETENGILL - PR111997
VINICIUS AUGUSTO DE SOUZA LIMA - PR013399
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DECISÃO

JOSE ZILSON RABELO opõe embargos de declaração em face de decisão em que indeferi liminarmente o recurso em habeas corpus.

O embargante sustenta que a decisão incorreu em contradição e erro material, porque o voto vencido foi juntado aos autos, na forma de notas taquigráficas, à fl. 320. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de que o recurso e o pedido liminar sejam apreciados.

Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante em 11/2/2026, pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.176/1991. Na audiência de custódia, obteve liberdade provisória mediante fiança, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, entre elas a monitoração eletrônica.

No recurso, a defesa sustenta que a monitoração eletrônica é mais gravosa do que a pena projetada para o delito, que comportaria regime aberto e substituição por restritivas de direitos, em ofensa ao princípio da homogeneidade.

Alega, ainda, que as demais cautelares são suficientes e que não há elemento concreto a justificar a medida, cumprida sem nenhum registro de descumprimento.

Afirma, por fim, que a monitoração perdura há mais de 6 meses sem a conclusão do inquérito policial, o que evidenciaria excesso de prazo e falta de contemporaneidade.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da monitoração eletrônica.

Decido.

I. Acolhimento dos embargos

Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omissa, ambíguo, contraditório ou com erro material.

Na hipótese, **com razão a defesa.**

Com efeito, como bem ressaltou a petição de embargos de declaração, **a decisão embargada partiu de premissa fática equivocada**, uma vez que, embora o voto vencido não acompanhe o acórdão recorrido às fls. 295-306, **foi juntado aos autos na forma de notas taquigráficas** (fl. 320).

Sanado o erro material, supero o óbice apontado na decisão embargada e passo ao exame do recurso.

II. Contextualização

Na audiência de custódia, ocorrida em 13/2/2026, o Juízo de primeiro grau concedeu ao recorrente liberdade provisória, mediante fiança e medidas cautelares diversas da prisão, com base nos seguintes motivos (fl. 58):

In casu, sobressai evidente a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, em tese, do crime previsto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.176/91, haja vista o flagrante da prática delitiva, conforme suficientemente relatado nos autos, bem como os elementos colhidos no interrogatório policial do investigado.

Ademais, embora não tenha havido indicação formal até o momento, há indícios da possível prática do crime de lavagem de capitais, considerando que o investigado foi encontrado na posse de expressiva quantidade de ouro e de quantia significativa em dinheiro, sem origem declarada, circunstâncias que, em tese, podem caracterizar a ocultação ou dissimulação de valores provenientes de infração penal, este juízo fica impedido de decretar a prisão preventiva do custodiado ante a manifestação ministerial para aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Ausentes, pois, os requisitos à decretação de sua prisão preventiva (art. 312, do CPP), resta possível a concessão de liberdade provisória ao preso, mediante arbitramento de fiança, nos termos do art(s). 319, inc. VIII, 321 e 325 do CPP.

No caso, considerando que foi apreendida em poder do autuado a quantia de R\$ 5.967,00 (cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais) em espécie e assistido por advogado de renome no Oeste do Pará, circunstância que indica razoável capacidade financeira, incompatível com a tese de miserabilidade alegada pela defesa, além das 04 (quatro) barras de ouro totalizando 351 (trezentos e cinquenta e um) gramas, fixo o valor da fiança em 30 (trinta) salários-mínimos, com fundamento no inciso II, do Art. 325, do Código de Processo Penal.

Para além, é necessário garantir a instrução do processo, aplicação da lei penal e garantia da ordem pública mediante a adoção de medidas aptas a impedir eventual evasão do flagrantado e reiteração da conduta criminosa. Desse modo, entendo necessária a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas nos incisos I, II, III, IV, VIII e IX, do art. 319[.]

Ao indeferir o pedido de revogação da monitoração eletrônica, em 26/6/2026, o Juízo de primeiro grau assim se manifestou (fls. 94-95):

Nos termos do art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão podem ser revogadas ou substituídas quando verificada a falta de motivo para que subsistam, bem como novamente decretadas se sobrevierem razões que as justifiquem.

Disso decorre que toda medida cautelar possui natureza provisória e instrumental, estando sujeita à permanente fiscalização judicial quanto à sua necessidade, adequação e proporcionalidade. Todavia, a revisão das cautelares exige a demonstração de alteração relevante do quadro fático ou jurídico existente quando da prolação

da decisão que as impôs. No caso concreto, não verifico a superveniência de qualquer fato novo apto a justificar a revogação ou flexibilização das medidas anteriormente estabelecidas. Com efeito, a decisão proferida na audiência de custódia levou em consideração elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a apreensão de aproximadamente 351 gramas de material com características de ouro, a ausência de documentação comprobatória de origem lícita apresentada no momento da abordagem, a existência de valores em espécie e a necessidade de preservação da investigação então em curso. Além disso, o investigado possui residência fixa no Estado do Ceará, circunstância que, embora não constitua fundamento autônomo para restrição cautelar, recomenda especial cautela quanto à garantia de acompanhamento processual e ao controle do cumprimento das determinações judiciais, considerando que os fatos investigados ocorreram nesta Subseção Judiciária.

Ressalte-se, ainda, que a investigação permanece em andamento, havendo diligências.

[...]

Nesse contexto, não se mostra desarrazoada nem desproporcional a manutenção da monitoração eletrônica, sobretudo porque a medida foi originalmente imposta justamente como alternativa à segregação cautelar, revelando-se menos gravosa do que eventual decretação de prisão preventiva.

Cumpre registrar que a mera alegação genérica de excesso ou desconforto decorrente do monitoramento não constitui fundamento suficiente para sua revogação, especialmente quando inexistente demonstração concreta de alteração das circunstâncias que motivaram sua imposição.

O Tribunal de origem, por maioria, denegou a ordem. O voto vencido, por sua vez, sustentou a possibilidade de "afastar a monitoração eletrônica quando ela é imposta por prazo superior a noventa dias, nos termos da Resolução 412/2021 do CNJ, e não há demonstração concreta da necessidade de sua permanência" (fl. 320).

III. Monitoração eletrônica sem fundamentação idônea

A nova realidade normativa introduzida pelas Leis n. 12.403/2011 e 13.964/2019 exige dos profissionais do direito, sobretudo dos magistrados, **uma diferente compreensão sobre o tema das cautelas pessoais no processo penal. É**

descabido o apego a doutrinas e a convicções ideológicas não mais sustentáveis à luz da novel legislação.

Por conseguinte, na estrutura do processo penal cautelar vigente, o intérprete e aplicador do Direito há de voltar seus olhos, de modo muito atento, ao que dispõe o art. 282 do CPP, particularmente os seus dois incisos do *caput*, que evidenciam a necessidade de que se levem em consideração, para a tomada de decisão sobre uma cautelar de natureza pessoal, **interesses tanto processuais quanto sociais, e também as circunstâncias relacionadas ao sujeito passivo da medida e ao crime cometido.**

Refiro-me, quando aludo a **interesses processuais e sociais**, àqueles fatores que **legitimam qualquer medida cautelar de natureza pessoal**, ou seja, os motivos que consubstanciam a necessidade de sacrificar a liberdade do investigado ou do acusado, por representar ela um perigo (*periculum libertatis*) à investigação ou à instrução do processo, à aplicação da lei penal ou à ordem pública ou econômica. Observe-se que, no tocante às cautelas em geral, a diferença da redação quanto a esses motivos se dá tão somente na terceira hipótese configuradora da exigência cautelar a que remete o art. 282, I, do CPP ("para evitar a prática de infrações penais"), **opção de texto que deu um sentido mais concreto e técnico à vaga expressão "garantia da ordem pública"**, ainda referida no art. 312 do CPP como justificativa para a prisão preventiva.

Assim, **tanto a prisão preventiva (*stricto sensu*) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei n. 12.403/2011 destinam-se a proteger os meios** (a atividade probatória) **e os fins** do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem jurídica e da paz pública e, eventualmente, a **imposição de pena** a quem for comprovadamente culpado), **ou, ainda, a própria comunidade social**, ameaçada ante a perspectiva de abalo à ordem pública pela provável prática de novas infrações penais. O que varia, portanto, **não é a justificativa ou a razão final das diversas cautelas (inclusive a mais extrema, a prisão preventiva), mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas.**

Vale dizer, a imposição de qualquer providência cautelar, **sobretudo as de natureza pessoal**, exige demonstração de sua necessidade, haja vista o **risco**

que a liberdade plena do acusado representa para algum bem ou interesse relativo aos meios ou aos fins do processo.

Na hipótese dos autos, o Juízo de primeiro grau, ao indeferir a revogação da medida, reportou-se aos mesmos elementos considerados na audiência de custódia (a apreensão de cerca de 351 g de material com características de ouro, a falta de documentação de origem lícita e os valores em espécie).

Todavia, **não mencionou nenhum dado concreto, obtido durante os mais de 4 meses** decorridos entre a audiência de custódia e o segundo *decisum*, **que permitisse concluir pelo risco de fuga, de reiteração delitiva ou de obstrução ou frustração da investigação em andamento.** A menção a diligências em curso é **genérica**, e a residência do recorrente no Estado do Ceará, como reconheceu o próprio Magistrado, **não constitui fundamento autônomo** para a restrição.

Além disso, a decisão exigiu da defesa a demonstração de fato novo, quando é a subsistência da cautela que depende da permanência de motivo que a justifique (art. 282, § 5º, do CPP).

Ademais, a despeito de o voto condutor do acórdão haver destacado os dados extraídos do celular apreendido, que situariam o recorrente em áreas de garimpo em período próximo ao flagrante, **tal acréscimo de motivação não é admitido no habeas corpus.**

A propósito, "A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o acréscimo de fundamentos, em decisão que julga habeas corpus, não se presta a suprir a ausente motivação do Juízo natural, sob pena de, em ação concebida para a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício do ato construtivo ao direito de locomoção do agente" (AgRg no RHC n. 177.479/CE, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe de 25/5/2023).

Verifico, portanto, que **não houve a devida análise da cautelaridade da medida aplicada**, a evidenciar a necessidade de que seja cassada. Ilustrativamente:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO (...) 2. **Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação de cada medida imposta no caso concreto.**3. Tendo sido tão somente listadas as cautelares fixadas, sem justificativa de sua pertinência aos riscos que se pretendia evitar, tem-se a falta de suficiente fundamento e decorrente ilegalidade.4. Habeas corpus concedido para cassar as medidas cautelares impostas ao paciente JAIME LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES, o que não impede a fixação de novas medidas pelo Juízo de piso, por decisão fundamentada. (HC n. 480.001/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 7/3/2019)

IV. Dispositivo

À vista do exposto, **acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes**, para sanar o erro material da decisão de fls. 453-454 e, conhecer do recurso em habeas corpus. Na sequência, **dou-lhe provimento para cassar a medida cautelar de monitoração eletrônica (art. 319, IX, do CPP)** imposta ao recorrente nos Autos n. 1000331-02.2026.4.01.3908, mantidas as demais medidas cautelares fixadas na origem, ressalvada a possibilidade de nova imposição de tal medida ou de outras que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa entender cabíveis e adequadas, mediante a devida fundamentação.

Comunique-se, **com urgência**, o inteiro teor desta decisão às instâncias ordinárias, para as providências cabíveis.

Publique-se e intimem-se.

Brasília (DF), 24 de setembro de 2026.

Ministro ROGERIO SCHIETTI
Relator